

1500064-57.2022.8.26.0553

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS SILVA BARRETTO

Comarca: Santo Anastácio

Foro: Foro de Santo Anastácio

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... com segurança que o réu praticava o tráfico de drogas. Nesse sentido, recente acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Tráfico de Drogas. Desclassificação. Impossibilidade. Circunstâncias da apreensão, somadas às condições pessoais do jovem e à quantidade de drogas apreendidas que apontam para o tráfico de drogas. Medida socioeducativa de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo Anastácio

Foro de Santo Anastácio

Vara Única

Praça Ataliba Leonel, 251, Santo Anastacio-SP - cep 19360-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500064-57.2022.8.26.0553 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500064-57.2022.8.26.0553

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2059460/2022 - DEL.POL.SANTO ANASTACIO, 17293126 - DEL.POL.SANTO ANASTACIO, 256/22/624 - DEL.POL.SANTO ANASTACIO, 2059460 - DEL.POL.SANTO ANASTACIO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JUNIOR HENRIQUE LOURENCO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SILVA BARRETTO

Sentença

Vistos.

Relatório

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou a presente ação porque no dia 07 de fevereiro de 2022, por volta das 16:20 horas, na Rua José Gonçalves Moraes, nº. 40, nesta cidade e comarca, o indiciado JUNIOR HENRIQUE LOURENCO DA SILVA, qualificado indiretamente a fls. 50, foi surpreendido, por policiais civis e militares, guardando, para consumo de terceiros, 218,08 gramas de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida por "maconha", substância entorpecente que determina a dependência física ou psíquica (cf. laudo - fls. 34/36), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi notificado e apresentou resposta à acusação (fls. 174).

A denúncia foi recebida. Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu.

Por ocasião dos memoriais finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação, para condenar o réu nos termos da denúncia.

Por sua vez, a Defesa pugnou pela absolvição do réu ou, subsidiariamente, pela desclassificação do delito. Ainda, fez considerações a respeito da pena.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.

No mérito a ação é procedente.

A materialidade do delito de tráfico está bem delineada nos autos, a teor do boletim de ocorrência (fls. 03/06), auto de exibição e apreensão (fls. 29/30), auto de constatação preliminar (fls. 31), laudo pericial (fls. 34/36 e 39/41), bem como pela prova oral colhida.

A autoria, por sua vez é certa e recai, sem sombra de dúvidas, sobre os ombros do réu.

A testemunha Giovani negou seu depoimento em sede de inquérito policial, afirmando que não comprou drogas do acusado.

A testemunha Jefis contou que abordaram Giovani e Junior sob a suspeita de que estava praticando tráfico de drogas. Neste momento, nada encontraram de ilícito com Júnior. Todavia, com Giovani havia 50 gramas de maconha, tendo este declinado que tinha comprado o entorpecente de Júnior, indicando a casa onde havia ocorrido a negociação. Neste local, a mãe de Júnior autorizou de pronto a entrada dos policiais na droga. Lá encontraram as drogas, bem como uma balança de precisão. Neste momento, Júnior conseguiu se desvencilhar e fugir da abordagem. Após alguns dias, conseguiram localizar Júnior no Estado do Mato Grosso do Sul.

A testemunha Weston contou que foram informados via COPOM sobre possível ocorrência de tráfico de drogas. No local, foram encontrados Júnior e Giovani, e com este 50 gramas de maconha. Giovani declinou que teria pegado as drogas na residência de Júnior, e iria pagar R\$ 270,00 posteriormente. Se deslocaram até esse local, chamando a mãe de Júnior, que autorizou a entrada na residência. Lá, encontraram as drogas e a balança de precisão.

A informante Silvana, mãe do acusado, narra que estava em casa quando chegou um policial militar no local. Júnior estava na casa neste momento, tendo visualizado o carro da polícia. Os policiais desceram e pediram para entrar em seu quintal, sendo que a informante autorizou. Lá o policial teria encontrado drogas, que pertenciam à Júnior, sendo que não sabe onde ele adquiriu a droga. Também foi apreendida uma balança de precisão junto à droga. Não conhece a testemunha Giovani. Júnior mora com seu genitor, estando separados há 12 anos. Júnior é usuário de maconha desde 13 anos de idade e trabalhava com serviços gerais.

O informante Rafael não presenciou os fatos. Conta que o réu é usuário de drogas desde os 12 anos de idade. Que Júnior sempre trabalhou em diversos locais e fora a Bataguassu para trabalhar como mecânico.

O réu confessou o delito descrito na denúncia. Conta que a droga era sua, tanto para seu uso quando para a venda. Afirma que, no dia dos fatos, vendeu 30 gramas para um amigo seu, sendo que Giovani foi buscar o entorpecente. Relata que vendia esporadicamente, para sustentar seu vício sem que tivesse que gastar o dinheiro de seu trabalho.

Pois. A prova oral colhida milita em desfavor do réu. Os policiais militares relataram, com clareza e segurança, a dinâmica do dia dos fatos. Ressalto que não há motivo para se duvidar da palavra dos agentes de segurança pública, mormente porque corroborada por outros elementos de prova, e não ficou demonstrada qualquer intenção de prejudicar o réu, vez que este e os policiais não se conheciam previamente ao dia da prisão. Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO EM DEPOIMENTO POLICIAL.

PROVA IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. DETRAÇÃO DO ART. 387, § 2º, CPP. COMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. As pretensões de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação do crime de tráfico para o delito do art. 28 da Lei n. 11.340/2006 não podem ser apreciadas por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos. (Precedente). 3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório.

4. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." (Súmula 231 do STJ).

5. Concluído pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, que as circunstâncias do delito evidenciam a habitualidade delitiva do paciente, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. (Precedentes).

6. Estabelecida a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, revela-se correta a imposição do regime inicial fechado, diante da quantidade e da natureza da droga apreendida (77,30 g de crack e 209 g de cocaína), nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

7. O art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, refere-se ao regime inicial de cumprimento de pena e não possui relação com o instituto da progressão de regime, própria da execução penal, devendo o juiz sentenciante verificar, no momento da prolação da sentença, a possibilidade de se fixar um regime mais brando em razão da detração, não havendo que se falar em análise dos requisitos objetivos e subjetivos, mas tão somente no tempo de prisão provisória naquele processo.

8. Noticiado o trânsito em julgado da condenação, cabe ao Juízo das execuções verificar a possibilidade de fixação de regime de cumprimento da pena em regime mais brando, consoante os termos do art. 387, § 2º, do CPP. Precedentes.

9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Juízo da execução avalie, imediatamente, a possibilidade de fixação de regime prisional menos severo, considerando o instituto da detração, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP.

(HC 395.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017) (grifei)

Ademais, o réu confessou a posse das drogas, afirmando que as drogas eram para seu uso e para venda. Não há dúvidas, portanto, a respeito da propriedade, vez que o próprio réu admite serem seus os entorpecentes, e nem sobre autoria do delito. As evidências constantes dos autos permitem concluir, sem sombra de dúvidas, que está presente a materialidade do delito de tráfico de drogas e que a autoria deste delito recai sobre a pessoa do réu.

A Defesa, apesar de seu esforço, não logrou produzir provas que pudessem infirmar a versão acusatória. Em contraponto à acusação, as declarações de que o réu era apenas usuário não bastam para que possa se concluir pela sua absolvição ou desclassificação do delito, mormente porque este confessa vender drogas. Deste modo, não prospera a tese defensiva de insuficiência probatória.

Não há que se falar em desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06. Veja-se o que prevê o §2º do referido artigo:

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso concreto, embora não se trate de grande quantidade de drogas, o montante é incompatível com o consumo. Também, o meio de armazenamento (fracionadas para venda) demonstra que se tratava de entorpecente para venda, o que é admitido pelo próprio acusado.

Ademais, eventual qualidade de usuário não infirma a qualidade de traficante. As referidas condições não se excluem mutuamente, sendo certo que muitos usuários realizam a traficância para sustentarem seu vício – o caso do acusado.

Destarte, os supracitados elementos probatórios que constam nos autos demonstram com segurança que o réu praticava o tráfico de drogas. Nesse sentido, recente acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Tráfico de Drogas. Desclassificação. Impossibilidade. Circunstâncias da apreensão, somadas às condições pessoais do jovem e à quantidade de drogas apreendidas que apontam para o tráfico de drogas. Medida socioeducativa de internação mantida.

Recurso Improvido. (TJ-SP - AC: 15000431420208260598 SP 1500043-14.2020.8.26.0598, Relator: Lidia Conceição, Data de Julgamento: 20/07/2020, Câmara Especial, Data de Publicação: 20/07/2020)

Ainda, outras decisões:

TRÁFICO DE DROGAS – Desclassificação – Impossibilidade – Denúncias de tráfico de drogas – Local conhecido como ponto de tráfico de drogas – Validade dos depoimentos policiais – Credibilidade conferida pelo Estado – Penas bem dosadas – Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 30017040320138260079 SP 3001704-03.2013.8.26.0079, Relator: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 19/10/2015, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/12/2015)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Comprovado nos autos, pela prova jurisdicionalizada, a conduta do agente de “ter em depósito” porções de drogas destinadas à disseminação ilegal, impõe-se referendar a condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas. Ademais, a condição de consumidor, invocada para descaracterização do crime de tráfico de drogas, não impede a condenação pelo tipo penal do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, podendo conviver na mesma pessoa as duas circunstâncias: a de traficante e a de dependente químico. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - APR: 02284411920158090175, Relator: DES. LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 20/02/2018, 2ª CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2465 de 13/03/2018)

Por fim, conclui-se que o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes. Dosimetria

Passo a individualizar a pena, observando o sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal. Pelo referido critério, analisa-se inicialmente as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), definindo a pena-base. Posteriormente, verifica-se a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes e, por fim, causas de aumento e de diminuição, chegando-se à pena definitiva.

a) Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal)

Partindo do mínimo legal estabelecido no artigo 33 da Lei 11.343/06, ou seja, pena de reclusão de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal.

Em análise, vislumbro não haverem circunstâncias desfavoráveis. Assim, mantenho a pena no mínimo legal.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes (arts. 61 a 65 do Código Penal)

Ausentes circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, deixo de diminuir a pena-base, pois já fixada no mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ.

c) Causas de aumento e diminuição

O réu faz jus à diminuição do artigo 33, §4º, da lei 11.343/06, tendo em vista é primário, de bons antecedentes e não há prova que integre organização criminosa ou se dedique à atividade criminosa. Embora o acusado tenha cumprido medida socioeducativa por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas quando adolescente, tal circunstância não basta para se concluir que se dedique à atividade criminosa.

Todavia, em virtude destas passagens pela Vara da Infância e Juventude, entendo que o redutor deve ser aplicado no mínimo legal, 1/6.

Fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 417 dias-multa. À míngua de mais informações a respeito da condição econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trinta avos) de um salário-mínimo.

Regime de cumprimento de pena:

Para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência do réu (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Deixo de aplicar a detração penal, pois matéria afeita ao juízo de execução penal, conforme precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apesar do período de prisão provisória, deixo de aplicar o art. 387, §2º, CPP. Isto porque o período de detração é aquele em que a pessoa permanece presa cautelarmente durante o curso do processo e computado na pena privativa de liberdade, devendo ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84; já o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado pelo Juízo do conhecimento consoante a pena definitiva, que não deve ser influenciada pelo direito do réu à detração do tempo de prisão provisória, independentemente da fração considerada, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. Nesse sentido: TJSP. 15ª CCrim. Apelação 0000354-06.2016.8.26.0603. Relator(a): Camargo Aranha Filho. Data do julgamento: 12/04/2018. Data de publicação: 14/04/2018.

Considerando, pois, a quantidade de pena aplicada, e que o acusado é primário e de bons antecedentes, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Dos Bens Apreendidos

Em se tratando de crime de tráfico de drogas, consoante artigo 63 da Lei nº 11.343/2006, o perdimento de qualquer bem e valor apreendido nos autos, em favor do Funad, é efeito da condenação, na forma do artigo 91, caput, do Código Penal.

Nesse sentido ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI (Leis penais e processuais penais comentadas, RT, 2006, p. 822):

"O artigo 63, caput, foge, de certo modo, à regra do art. 91 do Código Penal.

Quando algo é apreendido ou sequestrado, por ser instrumento ou produto do crime, proferida sentença condenatória, automaticamente, considera-se confiscado o bem (ou conjunto de bens). (...) Pensamos que a melhor interpretação é seguinte: a) se as coisas apreendidas forem instrumentos de utilização ilícita ou produtos do crime, estão automaticamente confiscadas, independentemente da manifestação judicial na sentença condenatória (...)." (destaquei)

Dessa forma, considerando que compete ao réu a prova da origem lícita dos objetos apreendidos (art. 60, § 1º, da Lei 11.343/2006), e tendo em vista que o sentenciado não se desincumbiu do seu ônus, decreto o perdimento dos bens apreendidos em favor da União, a ser revertido ao Funad (art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006).

Custas

Dispositivo

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o faço para CONDENAR JUNIOR HENRIQUE LOURENCO DA SILVA já qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei Federal nº 11.343/06, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 417 dias-multa, em regime inicial semiaberto, cada qual fixado no valor de 1/30 do salário mínimo e atualizado monetariamente desde a época do fato.

Tendo em vista que o réu terá início de cumprimento no regime semiaberto, entendo inviável a manutenção de sua prisão preventiva, vez que está preso provisoriamente em regime mais gravoso do que o da condenação. Nesta toada, a jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. NEGATIVA DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL SEMI-ABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Quando a negativa do apelo em liberdade utiliza-se dos mesmos fundamentos da decisão que indeferiu anterior pedido de liberdade provisória, é possível examinar a legalidade da custódia preventiva mantida na sentença condenatória prolatada após a impetração do habeas corpus. 2. A situação flagrancial e a gravidade em abstrato do delito, dissociadas de qualquer outro elemento concreto e individualizado, não têm, por si sós, o condão de justificar a custódia cautelar. É imprescindível, portanto, que a prisão provisória seja decretada ou mantida com motivação válida e aliada a um dos requisitos legalmente previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Fixado o regime semi-aberto para o inicial do cumprimento da pena, a negativa do apelo em liberdade se constitui em constrangimento ilegal, porquanto não pode o acusado aguardar o julgamento de seu recurso em regime mais gravoso do que aquele fixado na sentença condenatória. Precedentes desta Quinta Turma. 4. Habeas corpus concedido para assegurar ao Paciente o benefício da liberdade provisória, mediante as condições a serem estabelecidas pelo Juízo processante, com a consequente expedição do alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso. (STJ - HC: 83297 GO 2007/0115103-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/12/2008, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 19/12/2008)

Ademais, este réu é primário e não ostenta maus antecedentes. Por si só, a gravidade abstrata do delito de tráfico não é o bastante para a manutenção da prisão preventiva. Concretamente, a gravidade não foi extraordinária à espécie. Desse modo defiro ao acusado o direito de recorrer da sentença em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Intime-se o réu, por meio de mandado, devendo ele ser indagado sobre o interesse de recorrer desta sentença, lavrando-se termo positivo ou negativo, conforme o caso.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, conforme o artigo 804 do Código de Processo Penal e o artigo 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

Após o trânsito em julgado, arquivem os autos com as cautelas de estilo. Também, suspendam-se os direitos políticos do acusado condenado, nos termos do art. 15, III, da Constituição, oficiando-se aos Juízos Eleitorais competentes. Oficie-se ao IIRGD.

O réu poderá recorrer da sentença em liberdade.

Expeça-se o que mais necessário.

P.I.C.

Lucas Silva Barretto

Juiz de Direito Substituto

Santo Anastácio, 24 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA